



I-CAS PRATIQUE :

Vous êtes un avocat spécialisé en droit des sociétés. Votre client, M. Sidi, envisage de créer une entreprise avec son ami, M. Cheikh. Ils ont convenu de créer une société pour exploiter une entreprise de vente de vêtements en ligne.

M. Sidi vous demande de préparer une note juridique expliquant ce qu'est un contrat de société et en quoi consiste la création d'une société. Il souhaite également que vous expliquiez les éléments caractéristiques qui distinguent une société d'autres types d'entités commerciales.

Dans votre note juridique, vous devez répondre aux questions suivantes :

Qu'est-ce qu'un contrat de société ? 3 pts

Quels sont les éléments caractéristiques d'un contrat de société ? 4 pts

Quelles sont les conséquences de la personnalité morale de la société ? 4 pts

II-QCM

1-Quelle est la principale différence entre une société et une association ? 3

a) La société a un but lucratif, tandis que l'association est à but non lucratif

b) La société est constituée de personnes morales, tandis que l'association est constituée de personnes physiques

c) la société n'a pas de personnalité morale tandis que l'association est dotée d'une personnalité morale

2-Quelle est la différence entre un apport en numéraire et un apport en nature ? 3

a) Un apport en numéraire consiste en un apport d'argent, tandis qu'un apport en nature consiste en un apport d'un bien matériel ou immatériel.

b) Un apport en numéraire est effectué par un associé, tandis qu'un apport en nature est effectué par un tiers.

c) Un apport en numéraire est toujours remboursable, tandis qu'un apport en nature ne l'est pas.

d) Aucune différence, les deux termes sont interchangeables.

3 Question

Qu'est-ce qu'un apport en contrat société ? 3

a) Un apport en numéraire

b) Un apport en nature

c) Un apport en industrie

d) Toutes les réponses ci-dessus

Bonne chance